

Checklist antes de firmar con un socio.

Las preguntas que hay que hacer antes de firmar — cuando todavía se llevan bien.

POR

Hugo García

hglab.co

HG.

El error que destruye sociedades desde el día uno.

La mayoría de las sociedades de negocios se firman en el momento de mayor entusiasmo. Todos están motivados, se llevan bien, la idea suena bien. Ese entusiasmo es real, pero también es el peor estado para evaluar si una sociedad va a funcionar a largo plazo.

Cuando las cosas van bien, nadie quiere hablar de lo que pasa si las cosas van mal. Y ese silencio es exactamente donde empiezan la mayoría de los problemas societarios.

El problema no es que los socios sean malas personas. El problema es que arrancan con suposiciones distintas sobre quién hace qué, quién toma las decisiones difíciles, y qué pasa con el negocio si uno de los dos quiere salir.

Y el resultado no es que un día se peleen por algo grande. El resultado es que acumulan fricciones pequeñas durante meses o años — cada uno sintiendo que el otro no está cumpliendo lo que prometió — hasta que llega el punto de quiebre.

EL INTENTO MÁS COMÚN QUE NO FUNCIONA

"Nos conocemos bien, somos amigos, eso es suficiente." No lo es. Conocerse bien en la vida personal no equivale a tener claridad sobre cómo van a operar juntos un negocio bajo presión. Son dos cosas distintas, y confundirlas es el primer error.

Este checklist no está diseñado para generar desconfianza. Está diseñado para que la conversación difícil ocurra cuando todavía se llevan bien — no cuando ya están en conflicto.

Las preguntas que hay que hacer antes de firmar.

1. ¿Qué aporta cada quien, más allá del dinero?

El capital es el aporte más fácil de cuantificar, pero rara vez es el único que importa. Antes de estructurar la sociedad, hay que ser explícito sobre qué pone cada quien en la mesa:

- **Dinero:** ¿Cuánto? ¿En qué momento? ¿Como inversión o como préstamo al negocio?
- **Tiempo:** ¿Cuántas horas a la semana? ¿Full time desde el inicio o mientras trabaja en otra cosa?
- **Operación:** ¿Quién se encarga de qué área en el día a día?
- **Red y contactos:** ¿Tiene clientes potenciales? ¿Conexiones con proveedores clave?
- **Conocimiento técnico:** ¿Qué sabe hacer que el otro no sabe?

El error clásico es asumir que porque los dos "están en el negocio", los aportes son equivalentes. Un socio que trabaja full time dentro de la operación y otro que solo firmó papeles son realidades distintas. Si no se define antes, se vuelve fuente permanente de resentimiento.

2. ¿Qué espera cada uno del otro?

Esta es la pregunta más incómoda de hacer y la que más sociedades destruye cuando no se hace. ¿Qué espera cada socio a cambio de su aporte? No solo en términos económicos — también en rol, autonomía para tomar decisiones, y reconocimiento dentro del negocio.

Puntos concretos para discutir antes de arrancar:

- ¿Cuándo empezamos a repartir utilidades? ¿Qué nivel de ingresos necesita el negocio primero?
- ¿Quién puede tomar decisiones del día a día sin consultar al otro?
- ¿Hay áreas donde cada socio tiene autoridad exclusiva?
- ¿Cómo resolvemos una decisión importante cuando no hay acuerdo?

Las expectativas no habladas no desaparecen. Se acumulan en silencio y emergen como argumento en la primera pelea seria.

3. ¿Qué pasa si nos peleamos?

La pregunta más importante. Y la que casi nadie hace porque "al inicio no es el momento". Sí lo es. Exactamente por eso. Cuando ya están en conflicto no van a poder tener esta conversación con cabeza fría. Hay que tenerla hoy:

- Si no podemos resolver un desacuerdo entre los dos, ¿quién es el tercero de confianza que puede mediar?
- Si uno quiere salir, ¿cómo se valúa su participación en el negocio?
- ¿El otro socio tiene derecho de primera opción para comprar esa participación?
- ¿Qué pasa con las deudas del negocio si uno se va? ¿Quién las asume?

No tener respuestas a estas preguntas no significa que el escenario no va a ocurrir. Solo significa que cuando ocurra, va a resolverse con abogados, con conflicto, o con acuerdos que alguno va a sentir que lo perjudican.

4. ¿Cómo se ve el negocio en 3 y 5 años?

Dos socios con visiones distintas sobre el tamaño y la dirección del negocio van a entrar en conflicto eventualmente, aunque arranquen alineados.

- ¿El objetivo es crecer y vender algún día? ¿O construir algo para el largo plazo?
- ¿Van a contratar? ¿Cuándo? ¿Qué tan grande están dispuestos a llegar?
- ¿Qué pasa si llega una oferta de compra atractiva y uno quiere vender y el otro no?

PRINCIPIO CLAVE

La visión compartida no es un lujo — es el fundamento sobre el que se construyen todas las demás decisiones operativas.

Lo que aprendí de una sociedad que duró diez años.

Tuve un software que operé con un socio durante más de diez años. Éramos amigos, nos conocíamos desde la universidad, arrancamos con entusiasmo. Y exactamente por eso no hicimos ninguna de estas conversaciones al inicio.

Sin roles definidos, sin hablar de expectativas, sin protocolo de salida. Cada quien asumía cosas que el otro nunca había dicho explícitamente. Con los años, la relación se fue desgastando. Cuando llegó el momento de separarnos, la negociación fue razonablemente tranquila — pero yo salí arrastrando deudas que no eran 100% mías, producto de años de administración mezclada y acuerdos que nunca quedaron por escrito.

El aprendizaje no fue "no tengas socios". Fue que una sociedad requiere el mismo nivel de claridad y formalidad que cualquier contrato con un extraño.

El hecho de que se lleven bien no reemplaza las reglas — las reglas son lo que protege la relación cuando las cosas se complican.

Hoy tengo otra sociedad, con Mariana, mi esposa. Funciona. Y funciona precisamente porque aplicamos lo que aprendí: roles definidos, áreas de autoridad claras, conversaciones incómodas tenidas antes de que fueran urgentes.

LA DIFERENCIA ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SOCIEDAD

No es que la primera persona fuera un mal socio ni que la segunda sea mejor persona. Es que la segunda vez teníamos reglas escritas desde el día uno. Eso cambia todo lo que viene después.

Herramientas para la conversación previa.

Respondé estas preguntas de forma individual, por escrito, antes de hablar con tu futuro socio. Luego comparen respuestas. Las diferencias que aparezcan ahí son exactamente lo que hay que resolver antes de arrancar.

Worksheet: Claridad antes de la firma

¿QUÉ APORTÁS VOS AL NEGOCIO? (DINERO, TIEMPO SEMANAL, OPERACIÓN, RED)

¿QUÉ ESPERÁS QUE APORTE EL OTRO SOCIO?

¿CUÁNTO TE PAGÁS COMO SUELDO DESDE EL MES 1? (O DESDE QUÉ MES)

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DONDE TENÉS AUTORIDAD EXCLUSIVA PARA DECIDIR?

SI UNO QUIERE SALIR, ¿CÓMO VALÚAN LA PARTICIPACIÓN?

¿CUÁL ES TU VISIÓN DEL NEGOCIO EN 5 AÑOS? (TAMAÑO, SALIDA, ESTRUCTURA)

Checklist antes de firmar

- ☐ ¿Está documentado qué aporta cada socio (dinero, tiempo, operación, red)?
- ☐ ¿Hay acuerdo sobre roles y áreas de autoridad exclusiva de cada uno?
- ☐ ¿Hay un mecanismo definido para resolver desacuerdos que no se pueden resolver entre los dos?
- ☐ ¿Hay un protocolo de salida? ¿Cómo se valúa la participación si uno quiere irse?
- ☐ ¿Está claro qué pasa con las deudas del negocio si la sociedad se disuelve?
- ☐ ¿Los dos tienen la misma visión del tamaño y dirección del negocio a 3-5 años?
- ☐ ¿Está definido cuándo y cómo se reparten utilidades?
- ☐ ¿Todo lo acordado está por escrito y firmado por ambas partes?
- ☐ ¿Existe una fecha anual para revisar el acuerdo y actualizarlo?

PRÓXIMOS PASOS

¿Querés más recursos como este?

Si estás evaluando a un potencial socio ahora, empezá por responder el worksheet solo. Después compará con el otro. Las diferencias que aparezcan ahí son exactamente lo que hay que resolver antes de firmar — cuando todavía se llevan bien y la conversación no cuesta nada.

En hglab.co publicamos recursos prácticos sobre cómo construir y operar negocios reales en LATAM. Sin teoría de MBA, sin casos de Silicon Valley. Lo que funciona acá.

Visitar hglab.co